



Rechtsgeschichte

B. Weltliche Normbildungen im Übergang von Spätantike und Mittelalter

- I. Völkerwanderung und Neuordnung
- II. Bildung einer kollektiven Identität: Die sog. Stammesrechte
- III. Karl der Grosse und die *karolingischen Reformen*
- IV. Frühformen herrscherlicher Normsetzung: Die Kapitularien
- V. Grundstrukturen frühen Unrechtsausgleichs: Fehde, Busse und Gericht

I. Völkerwanderung und Neuordnung

1. Die Germanen

- Begrifflichkeit wie auch frühe Beschreibungen entstammen aus der antiken Literatur:
 - Poseidonios (90 v. Chr.) erwähnt,
 - bei Caesar (*De bello gallico*) in die Literatur eingeführt.
 - Besonders intensiv erwähnt bei Tacitus (56-117 n.Chr.)

2. Germanische Herrschaftsstrukturen

- Heeres- und wohl auch Sakralkönigtum
- Egalitäre Elemente
 - Wahlakklamation
 - Thing
 - freilich nur auf adeliger Ebene
- bisweilen behauptet:
 - „germanische Freiheit“,
 - „demokratische Vorstufen“
 - Dies aber eher Projektionen eigener politischer Zielvorstellungen in die Geschichte im Interesse der Traditionsbildung
- Beispiel: Tacitus, Germania (vgl. **Text 1**).

3. Migration und neue Reichsbildungen (1)

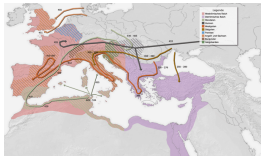
- Völkerwanderung (375/568):
 - Auslöser: Kriegerischer Konflikt – sog. „Hunnensturm“ aus dem Osten
 - Wanderbewegungen der bedrängten Völker durch Europa
- Konsequenzen:
 - Beseitigung Westroms und Neugestaltung der Herrschaftsordnungen in Europa
 - Zurückdrängen der römischen Rechtskultur
 - Entstehung von Stammesherrschaften
 - Basis für Normbildungen

3. Migration und neue Reichsbildungen (2)

- Herrschaftsbildungen unter verschiedenen Königen im Gebiet des weströmischen Imperium mit kontinuierlichen kriegerischen Auseinandersetzungen
- Zwischenzeitliche teilweise Restauration römischer Herrschaft unter dem oströmischen Kaiser Justinian I. (526-565)
- Aber: Etablierung neuer Reiche mit expansiver Tendenz, insbesondere durch
 - Franken
 - Westgoten
 - Burgunder
 - Langobarden

Zeitstrahl: Germanische Völkerwanderung und Reichsbildungen

**Hunnensturm –
Beginn der
Völkerwanderung**



375



419-711

**Westgotenreich in
Tolosa/Toledo**

**“Ende”
Westroms**

Absetzung des
Romulus
Augustulus



476



493-553

**Ostgotenreich in
Italien**
Begründet durch
Theoderich (493-
526)

Gundobad
Blüte des
burgundischen
Reichs (das 532
an die Franken
geht)



480-516



482-511

Chlodwig I.
Fränkischer
Herrscher und
Begründer des
fränkischen
Grossreichs



568-774

**Reich der
Langobarden
in Italien –
Völkerwande-
rung beendet**

II. Bildung einer kollektiven Identität: Die sog. Stammesrechte (1)

- Stammesrechte entstehen in der Zeit zwischen spätantiker Migration und karolingischer Herrschaft
 - Entstehung zunächst regelmäßig im Zusammenhang mit neu gebildeten Reichen
 - Nach ihrer Selbstbeschreibung (und bisweilen auch erzählenden Quellen)
 - Häufig herrscherlich veranlasste
 - schriftliche Aufzeichnung
 - eines Komplexes von Regelungen
 - für eine bestimmte ethnische Gruppe (einen Stamm),
 - als *lex* gekennzeichnet (in der älteren Literatur: *leges barbarorum* – Germanen als „Barbaren“)

II. Bildung einer kollektiven Identität: Die sog. Stammesrechte (2)

- *Beachte:* Verschriftlichtes Recht benutzt als
 - als Ausdruck königlicher politischer Herrschaft (König als Gesetzgeber)
 - Als Instrument der kollektiven Identitätsbildung/Identitätsbeschreibung
 - Häufig Betonung der Rechtsverbesserung im Interesse der Streitschlichtung
- *Hier also:* Elementarfunktionen von Rechtsetzung und Rechtsnovellierung für ethnische Gruppen erkennbar

II. Bildung einer kollektiven Identität: Die sog. Stammesrechte (3)

Schematisierung nach Funktionen:

- *Leges Romanae*:
 - Aufzeichnungen römischen Rechts für die ehemals römischen Einwohner erobelter Gebiete
 - Beispiele: *lex Romana Burgundionum*, *lex Romana Visigothorum*
 - hier Funktion vergleichbar einem Einführungsgesetz
- *Übrige Leges*
 - Verschriftlichung von bestehenden Gebräuchen (wie bereits gesehen)
 - Versuch zur Gestaltung der sozialen Wirklichkeit (Fehdewesen, Handel) durch neue Normen

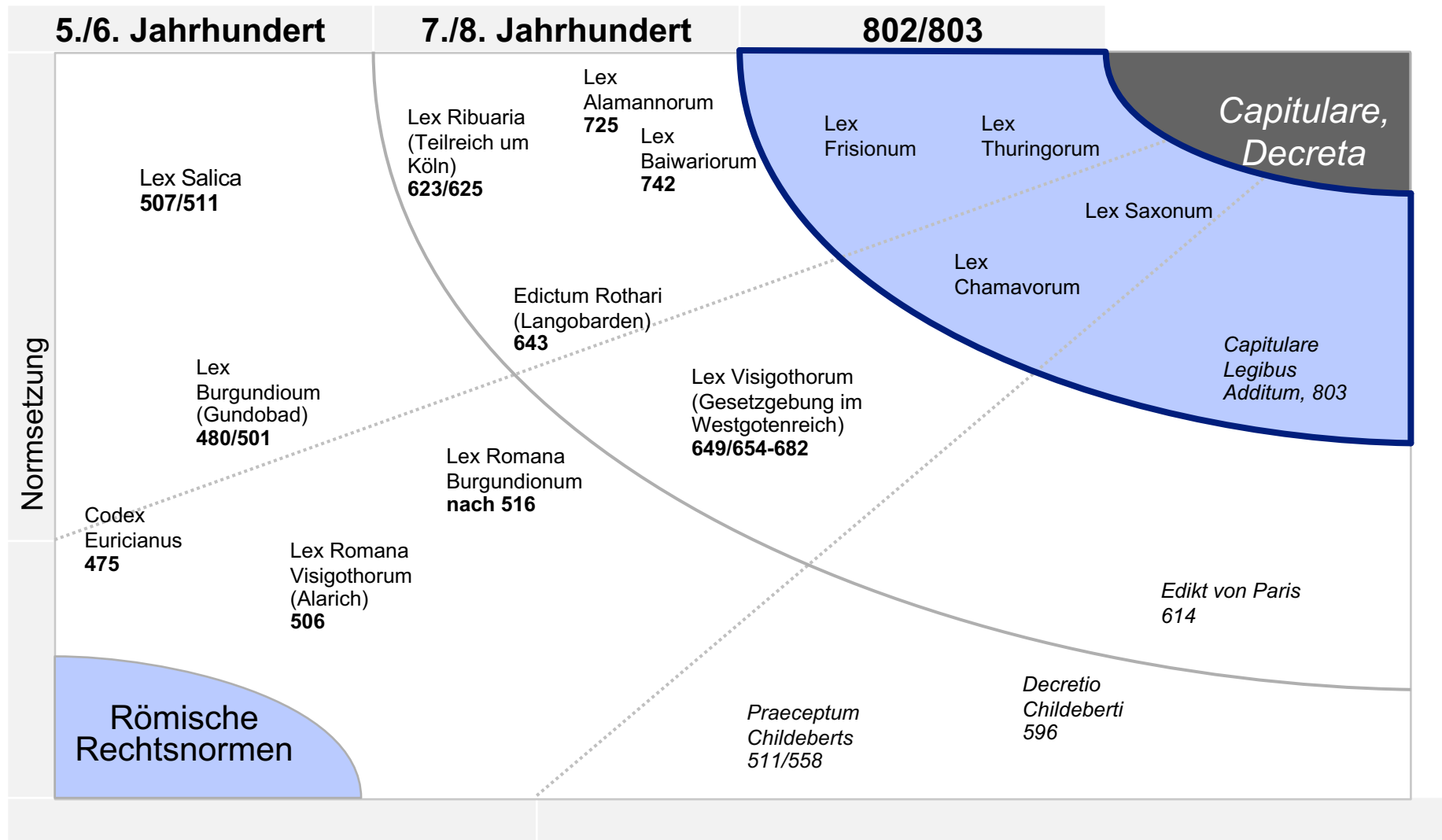
II. Bildung einer kollektiven Identität: Die sog. Stammesrechte (4)

Inhalte:

- Normen zum Ausgleich von *Unrecht*
 - kennzeichnend für archaische Welt: Recht wird als Schutzinstrument gegen Bedrohung von Leib, Leben und anderen Rechtsgütern gedacht.
 - Etablierung von Verfahrensnormen (*näher unten V.*)
- In begrenztem Maß auch privatrechtliche Normen
 - insbesondere zum Handel
 - Kennzeichen für Entstehung einer offenbar zunehmend differenzierten Wirtschaft
- *Nicht*: Staats- oder Verwaltungsrechtsnormen - Herrschaftsstrukturen offenbar noch stark personal geprägt.
- **Geltung** von *Leges*: grundsätzlich nach Personalitätsprinzip (keine territoriale Rechtsgeltung)

Schematischer Überblick: Frühmittelalterliche Leges und andere Normen (5. – 9. Jahrhundert)

Schematischer Überblick: Frühmittelalterliche Leges und andere Normen (5. – 9. Jahrhundert)



III. Karl der Grosse und die *karolingischen Reformen*

Ausbau verschiedener Verwaltungsämter am Hof durch Karl den Grossen (747-814)

- Sendung sog. *missi dominici*, Königsboten des Hofes, über das Königreich

Lenkungsanspruch durch Verschriftlichung der politischen Kommunikation

- weltliche Amtsträger erlernen anfänglich Lesen und Schreiben (Karl selbst blieb Analphabet)

Insb.: Karolingische Bildungsreform

- Vereinnahmung der Antike für seine Gegenwart
- Etablierung einer neuen Schrift, durch welche die lateinische Schrift verdrängt wird: der sog. *karolingischen Minuskel*

Insb.: Karolingische Gerichtsreform

- Nachhaltig fortwirkende Neustrukturierung der Gerichtsfunktion (*näher unten V.3.*)

IV. Frühformen herrscherlicher Normsetzung: Die Kapitularien (1)

Kapitularien erstmals belegt im 8. Jahrhundert

- Zu deuten wohl als *gesetzesähnliche Herrschaftsanordnungen*
- Unterschied zu den *Leges*
 - Kapitulare grundsätzlich eindeutig als herrscherliche Erlasse erkennbar (nicht lediglich Aufzeichnungen)
 - Regelungsbereich auch Verwaltung/Königsgericht
 - Kapitulare damit Ausdruck von *Verdichtung königlicher Herrschaft* unter den Karolingern
- Kapitularien lösen Stammesrechte als die Regelform verschriftlichen Rechts ab und bilden bis etwa Ende des 9. Jahrhunderts den wichtigsten Normtyp

IV. Frühformen herrscherlicher Normsetzung: Die Kapitularien (2)

- Entstehungsstufen
 - Vorstufen: *decretum*, *praeceptio* oder *edictum* bereits in der Zeit der merowingischen Herrscher (hier möglicherweise Anlehnung an die römische Rechtskultur)
 - Erstes ausdrücklich so bezeichnetes Kapitular: Kapitular von Herstal (779)
 - Kapitularien der prägende Normtypus im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert (belegt bis zum 11. Jahrhundert)
- Inhalte
 - Regelungen zur Ahndung von Unrecht
 - Erbrechtliche Normen
 - Verwaltungsregelungen insbesondere über Strukturen der höfischen Verwaltung und die Gerichtsverfassung
 - Regelungen über die Struktur der Kirche und deren Schutz

V. Grundstrukturen frühen Unrechtsausgleichs: Fehde, Busse und Gericht

1. Fehde

- Ausgangspunkt: Rache
 - Ursprüngliche Sanktion für Unrecht: Rache durch Zufügung des gleichen Unwertes – *Auge um Auge, Zahn um Zahn*
 - Archaisches Vergeltungsdenken ohne normative Begrenzungen
- Fehde (*faih-ipō* = westgerm.: *feindselig*)
 - Ausgleich von Unrecht durch öffentliche, rituell gebundene Vergeltung
 - Ziele:
 - (Wieder-)Herstellung der verletzten Ehre des Familienverbandes durch öffentlichen Akt der Gewalt
 - Genugtuung durch Sühnehandeln in Form von **erlaubter Selbsthilfe** durch Gewalt gegen den Täter

2. Busse

- Kompositionen
 - Begrifflichkeit: *Compositio* = Busse
 - Entstehung im Rahmen der Stammesrechte im Interesse der Eindämmung von Gewalt durch Selbsthilfe seit etwa 5. Jh.
 - Inhalte:
 - Zahlungspflicht des Täters in je vorgeschriebener Form
 - Verzicht des Opfers auf Selbsthilfe und Einigung mit dem Täter
 - Sonderformen:
 - *Wergeld* (*Vir* = Mann) – Ersatzzahlung an die Familie des Opfers für Tötung
 - *Fredus/Friedensgeld*: Zusätzliche Zahlung an einen Hoheitsträger
 - Funktionen (in unterschiedlicher Form verwirklicht):
 - Ausgleichsfunktion: Beseitigung des materiell eingetretenen Schadens
 - Genugtuungsfunktion: Herstellung der verletzten Ehre durch Anerkennung von Fehlverhalten in Form von Geldzahlung
 - Befriedungsfunktion: Herstellung des sozialen Friedens durch Ausgleich zwischen den Parteien

3. Gericht (1)

- Ursprungsort: *Thing* (vgl. auch **Text 1**)
 - Gerichtsversammlung
 - Urteile wohl ursprünglich durch alle Versammelten beschlossen (*Gerichtsgemeinde*)
- Seit etwa 770 im Zusammenhang der Gerichtsreform von Karl dem Grossen (*oben III.*) aber Ablösung durch
 - fallweise eingesetzte *Rachinburgen* (vgl. Pactus legis Salica)
 - dauerhaft (lebenslang) eingesetzte *Scabini*
 - Vorsitz hat ein Richter (Graf oder Zentenaar = Sendbote oder Vicarius oder *thunginus*) als Repräsentant der Gerichtsgewalt ohne eigenständige Entscheidungsmacht
- Ausformung eines Miteinanders („Dualismus“) von zwei Seiten
 - Richter (als Träger der Gerichtsgewalt – Garantie für Verbindlichkeit und Vollstreckung der Urteile)
 - Urteiler (als Repräsentanten der Gerichtsgemeinde)

3. Gericht (2)

- Frühe Ausdifferenzierung von Zuständigkeiten
 - Ursprünglich: Allkompetenz aller Gerichte (v. a. Königsgericht, Grafengerichte, Schöffengerichte)
 - Seit Karl dem Grossen: Unterscheidung zwischen
 - *Causae maiores* (Tötungen, Körperverletzungen) = Grafengericht
 - *Causae minores* (Übrige Fälle) = Zentenar oder niederer Adel
 - Etwa seit dem 12. Jh.: Unterscheidung zwischen Hoch-(Blut-) und Niedergerichtsbarkeit
- Diese Entwicklungen verdeutlichen: Gerichtsbarkeit aufgrund ihrer streitschlichtenden Funktion
 - frühes Element in der Evolution von Gesellschaften und Recht
 - essentialer Bestandteil hoheitlicher Herrschaft: Verbindliche Streitentscheidung immer auch Ausübung und Durchsetzung von Herrschaftsanspruch